



PUTUSAN
Nomor 2231 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PASIFIC PERTAMA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 134, Wonosari, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Sarwono Siswanto, selaku Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Budi Kusumaning Atik, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Budi Kusumaning Atik, SH., MH., & Associates, beralamat di Jalan Raya Margorejo 12-D, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021;

Pemohon Kasasi/Tergugat I;

L a w a n

1. **PT. WIRAPETRO PLASTINDO**, berkedudukan di Jalan Raya Mangkang Wetan KM. 14,5, Wonosari, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah;
2. **Ir. BOEDHI KURNIAWAN GAUTAMA**, bertempat tinggal di Jalan Puri Anjasmoro M 2/5, RT.007, RW.002, Tawang Sari, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Permana Adi Kusumah, SH., MH dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Permana Adi & Partner's, beralamat di Jalan Singosari I Nomor 3 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2021;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

D a n

1. **KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SEMARANG,**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2231 K/Pdt/2023



berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23,
Karang Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa
Tengah;

2. **DAVID HOWARD SMITH**, bertempat tinggal di Jalan Bukit
Tenes, Nomor 8, RT 004, RW 011, Ngesrep, Banyumanik,
Kota Semarang, Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tembok yang dibangun oleh Penggugat I pada tahun
1998/1999 adalah milik Penggugat I ;
3. Menyatakan tembok batas dibangun oleh Penggugat I di atas tanah hak
milik Hak Milik Nomor 71 atas nama Penggugat II, Hak Milik Nomor 108
atas nama Penggugat II, Hak Milik Nomor 175 atas nama Penggugat II,
Hak Milik Nomor 214 atas nama Penggugat II ;
4. Menyatakan benar hukumnya Turut Tergugat dalam menunjukkan batas
tanah HGB Nomor 01297/Kel. Wonosari, Surat Ukur Nomor
579/WONOSARI/2008 tanggal 06 Agustus 2008 atas nama PT. Maithland
Smith Indonesia yang sekarang menjadi atas nama Tergugat I, batas
sebelah utara adalah pondasi tembok milik Para Penggugat yang ada
patok pembatas dari Tergugat II.
5. Menghukum Tergugat I untuk mengizinkan pengukuran ulang oleh
Tergugat II terhadap empat bidang tanah : Hak Milik Nomor 71 atas nama
Penggugat II, Hak Milik Nomor 108 atas nama Penggugat II, Hak Milik
Nomor 175 atas nama Penggugat II dan Hak Milik Nomor 214 atas nama
Penggugat II ;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2231 K/Pdt/2023



6. Menghukum Tergugat II untuk melanjutkan proses pengukuran ulang dengan memasang kembali patok batas dan bila diperlukan dengan meminta bantuan petugas kepolisian ;
7. Menghukum Tergugat I untuk menandatangani hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Tergugat II ;
8. Menghukum Tergugat II untuk tetap menerbitkan hasil pengukuran ulang walaupun Tergugat I tidak bersedia atau menolak menandatangani hasil pengukuran sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan empat bidang tanah milik Penggugat II ;
9. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
10. Menyatakan pembangunan tembok pembatas yang terbuat dari conblock/pagar panel beton sepanjang 191,45 meter oleh Tergugat I adalah sebagai pengganti tembok milik Penggugat I yang roboh;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yaitu :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp2.198.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil Rp 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Bunga sebesar 2% dari kerugian materiil Rp2.198.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak gugatan ini diajukan;
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atau Sita Persamaan terhadap Sertifikat HGB Nomor 01297/Kel. Wonosari, Surat Ukur Nomor 579/WONOSARI/2008 tanggal 06 Agustus 2008 atas nama PT. Pasifik Pertama Indonesia, seluas 130.407 m² (seratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh meter persegi) beserta seluruh bangunan dan mesin-mesin yang berada dalam bangunan tersebut ;
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Subsida:

Memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dalam suatu peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2231 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi kewenangan mengadili;
2. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan sah batas – batas tanah yang tercantum dalam SHGB Nomor 01297 Kelurahan Wonosari, Surat Ukur Nomor 579/ Wonosari/ 2008 tanggal 06 Agustus 2008 atas nama PT Pasifik Pertama Indonesia;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I / Penggugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I / Penggugat I untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam 2 (dua) media cetak/ surat kabar nasional dan 3 (tiga) media cetak/ surat kabar lokal, 1 (satu) halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut – turut, dan membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I / Penggugat I untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan Putusan terhitung sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I / Penggugat I untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PN Smg^{tanggal} 27 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2231 K/Pdt/2023



1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.228.500,00 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 163/Pdt/2021/PT SMG., tanggal 19 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor: 343/Pdt.G/2020/PN Smg, tanggal 27 Januari 2021;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Semarang untuk membuka persidangan dengan memeriksa dan memutus pokok perkara;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 343/Pdt.G/2020/PN Smg., *juncto* Nomor 163/Pdt/2021/PT SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2231 K/Pdt/2023



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Semarang Nomor 163/Pdt/2021/PT Smg., tertanggal 19 Mei 2021;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 343/Pdt.G/2020/ PN Smg, tanggal 27 Januari 2021;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Mahkamah Agung berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Juli 2021 kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena tanpa izin Para Penggugat telah merobohkan pagar dari Para Penggugat dan dengan tidak dikeluarkannya hasil ukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kota

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2231 K/Pdt/2023



Semarang atas permintaan Para Penggugat adalah merupakan tindakan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. PASIFIC PERTAMA INDONESIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PASIFIC PERTAMA INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2231 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2231 K/Pdt/2023